

Processo nº 0804761-63.2018.8.14.0028

Requerente (s): AMAZÔNIA HORTIGRANJEIRA IND. COM. LTDA, representada por VANDUIR JOSÉ DE LIMA

Requerido (s): ALIOMAR NUNES PINHEIRO E OUTROS

AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – Fazenda Capivara (Novo Repartimento).

SENTENÇA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos por ALIOMAR NUNES PINHEIRO E OUTROS, com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando omissão na sentença de mérito, a qual julgou improcedente o pedido na ação reivindicatória, sem, contudo, condenar a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios.

É o breve relatório. Decido.

Os embargos merecem acolhimento.

Com efeito, verifica-se que a sentença proferida nos autos não se manifestou acerca da condenação em honorários advocatícios, o que configura omissão a ser sanada nos termos do artigo 1.022, inciso II, do CPC.

Consoante dispõe o artigo 85, caput, do CPC, é obrigatória a fixação de honorários advocatícios na sentença, ainda que se trate de improcedência do pedido.

No caso em tela, tendo sido julgado improcedente o pedido formulado na ação reivindicatória, cumpre condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte vencedora.

Diante disso, ACOLHO os embargos de declaração para suprir a omissão apontada, a fim de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

P.R.I. Cumpra-se.

Servirá esta, mediante cópia, como MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE/ MANDADO DE INTIMAÇÃO/ OFÍCIO/ EDITAL, nos termos do Provimento nº 11/2009-CJRM, Diário da Justiça nº 4294, de 11/03/2009, no que couber.

Marabá/PA, data consta na assinatura eletrônica.

(Assinado digitalmente)

JESSINEI GONÇALVES DE SOUZA

Juiz de Direito titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, respondendo pela Vara

Agrária de Marabá e Juizado Especial Criminal do Meio Ambiente de Marabá (Portaria 206/2025 - GP, de 20/01/2025)